

□ 「행정절차법」 제14조(송달)에 따르면 송달은 우편, 교부 또는 정보통신망 이용 등의 방법으로 하되, 송달받을 자의 주소·거소(居所)·영업소·사무소 또는 전자우편주소로 하도록 되어 있고, 예외적으로 송달받을 자가 동의하는 경우에는 그를 만나는 장소에서 송달할 수 있고

○ 교부에 따른 송달은 수령확인서를 받고 문서를 교부함으로써 행하며, 송달하는 장소에서 송달받을 자를 만나지 못한 때에는 그 사무원·피용자 또는 동거자로서 사리를 분별할 지능이 있는 자에게 「행정절차법 시행규칙」 제5조(수령확인서의 서식) 및 별지 제6호 서식에 따른 수령확인서를 작성하고 교부하여야 한다고 되어 있으며

○ 송달받을 자의 주소 등을 통상의 방법으로 확인할 수 없는 경우, 그 밖의 사유 등으로 송달이 불가능한 경우에는 송달받을 자가 알기 쉽도록 게시판과 인터넷에 공고하여야 한다고 되어 있음

□ 또한, 같은 법 제15조(송달의 효력발생)에 따르면 송달은 다른 법령 등에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 해당 문서가 송달받을 자에게 도달됨으로써 그 효력이 발생한다고 되어 있고 공시 송달하는 경우 공고일로부터 14일이 경과하는 때에 그 효력이 발생한다고 되어 있음

- 따라서, 국유재산 관리업무와 관련하여 변상금 사전통지 및 변상금 부과고지 등의 행정행위는 송달의 효력에 흠결이 없도록 내규를 갖추고 있어야 하며¹⁾, 효율적인 업무처리를 위해 국유재산관리시스템(이하 '국유BPM')에서 담당자가 송달 이력을 즉시 확인할 수 있도록 하여야 함

□ 그런데, 국유재산과 관련한 변상금 사전통지 및 변상금 부과고지 송달 관련 업무처리를 국유BPM에서 관리하고 있는 실태를 표본으로 점검한 결과

i) 우편송달 관련 전산시스템 개선 필요

- 국유BPM에서 변상금 사전통지를 담당자가 등기우편을 통해 발송하여 송달한 경우, 등기번호, 수령인 등을 입력²⁾하여 관리할 수 있어 향후 송달관련 분쟁 시 송달여부에 대한 입증이 가능하나
- 변상금 부과고지는 변상금 부과고지서를 담당자가 등기우편을 발송하여 송달한 경우, 국유BPM에 등기번호, 수령인 등을 입력하여 관리하도록 하는 기능이 없어

1) 대법원 ○○○○○○○○ 판결(1995. 8. 22. 선고)에 따르면 상대방 있는 행정처분에 있어서 그 처분을 송달하였으나 송달이 부적법한 경우에 그 행정처분은 아직 효력이 발생하지 아니하여 무효이고, 대법원 ○○○○○○○○ 판결(1999. 3. 22. 선고)에 따르면 상대방이 객관적으로 행정처분의 존재를 인식할 수 있었다거나 그 처분에 따른 행위를 한 바가 있다 하더라도 부적법한 송달의 하자는 치유되지 아니한다고 되어 있음

2) 우편이 송달되지 않고 변상금사전통지 이의기간 내인 경우 'e그린' 우편으로 재발송이 불가능하여 별도로 등기우편 발송하고 있음

- △ 담당자가 별도로 등기우편을 발송한 후 그 등기에 따른 송달 이력을 우체국 사이트(www.epost.go.kr)를 통해 조회하고 이를 출력하여 서류철에 보관하지 않을 경우 변상금 부과고지 후 1년이 경과³⁾하면 송달 여부를 입증할 자료가 없고
- △ 담당자가 우편 종적 조회를 출력하여 서류철에 보관하였더라도 수기로 서류철을 확인하여야만 등기번호, 수령인 등을 확인할 수 있음
- 또한, 변상금 부과고지를 'e그린우편'으로 발송한 후 폐문부재 등의 사유로 송달되지 않을 경우 그 변상금 부과를 취소하고 다시 부과하여야 하는데도, 국유BPM에는 송달이 되지 않아 재부과 대상인 변상금 부과 목록을 확인하는 기능이 없고, 업무 담당자들도 송달여부를 제대로 확인하지 않음에 따라
- [표 32] 및 [별표 8]과 같이 146건은 'e그린 우편'으로 우편 발송하였으나 폐문부재 등의 사유로 송달이 되지 않았는데도 변상금 채권으로 관리하고 있고, 38건은 'e그린 우편'을 발송 하지도 않았는데 변상금 채권으로 관리하고 있는 실정임 ⁴⁾

3) 「우편법 시행규칙」 제59조(발송후 배당증명 청구)에 따라 우편물을 발송한 다음날로부터 1년간 종적조회 가능

4) 현재 국유BPM에서는 담당자가 변상금 부과고지 건별로 송달여부를 일일이 확인하고 변상금 부과고지를 취소하도록 되어 있음

[표 32] 변상금 부과고지 미송달 현황

(단위 : 건, 천 원)

순번	관련부점	변상금 부과고지 미송달 내역					
		소계		e그린 미발송		e그린 발송 후 미송달	
		건수	금액	건수	금액	건수	금액

“기재생략”

* 대전충남지역본부와 강원지역본부는 해당사항 없음

ii) 교부송달, 공시송달 관련 내규 및 전산시스템 미흡

- 변상금 부과고지 우편물에 대한 반송사유가 수취거절이나 폐문 부재인 경우에는 ‘교부송달’ 이나 ‘공시송달’ 등의 방법으로 송달을 하여야 함
- 그런데, 변상금 사전통지 및 부과고지 관련 내규인 「수탁 국유 일반재산 관리·처분 업무세칙」 제38조의 2(송달)는 「행정절차법」 제14조(송달)를 그대로 인용하고 있는데도 교부 송달과 관련하여 「행정절차법 시행규칙」 제5조(수령확인서의 서식)에서 정한 수령확인서 서식을 별도로 정하고 있지 않아, 교부 송달을 하는 경우 담당자가 행정절차법에 따른 서식을 사용하지 않을 우려가 있고

- 교부송달 및 공시송달 관련 양식을 국유BPM에서 출력할 수 없을 뿐 아니라 교부송달이나 공시송달로 변상금 부과 고지서를 송달하더라도 국유BPM에서는 이에 대한 송달 이력을 확인할 수 있는 기능이 없음⁵⁾

5) 압류재산 공매업무를 위한 '조세정리시스템'에서는 교부송달, 공시송달 이력 확인 가능

【조치할 사항】

- ◇ 서울동부지역본부장, 서울서부지역본부장, 부산지역본부장, 경기지역본부장, 광주전남지역본부장, 대구경북지역본부장, 인천지역본부장, 전북지역본부장, 경남지역본부장, 충북지역본부장은 송달되지 않은 변상금 부과지 184건(변상금 부과 금액 : 1,406,509천 원)을 재부과 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.
(시정)
- ◇ 국유재산총괄부장은 변상금 부과지를 'e그린 우편'을 통하지 않고 담당자가 별도로 발송하더라도 우편송달 이력을 확인할 수 있도록 국유재산관리시스템에 관련 기능을 추가 하고
 - 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제38조2(송달)과 관련하여 「행정절차법 시행규칙」 제5조(수령확인서의 서식)에서 정한 '수령확인서' 양식을 추가하도록 개정하며
 - 교부송달의 수령확인서와 공시송달 관련 양식을 국유재산관리시스템에 반영하고 교부송달, 공시송달 관련 송달 이력을 국유재산관리시스템에서 확인할 수 있도록 하는 등 송달관련 전산시스템을 개선하시기 바랍니다. (개선)

[별 표 8]

변상금 부과고지 미송달 명세

(단위 : 천 원)

순번	관련부점	국유재산소재지	점유자	변상금 부과 관련 e그린 등기우편번호	변상금 부과 금액	비고
----	------	---------	-----	----------------------------	--------------	----

“기재생략”